

1501165-29.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... em terceira fase, não se há falar em tráfico privilegiado. Primeiro, porque o denunciado Valdinei Nascimento de Souza é reincidente. Segundo, porque o denunciado Aleffi Evangelista se dedicava à atividade criminosa do tráfico de drogas, como patenteado, às escancaras, pela perícia no seu telefone celular (páginas 124/137).

À luz do artigo 33, § 3º, do Código Penal, o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501165-29.2021.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501165-29.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2352402/2021 - 05º D.P. SUMARE, 22170922 - 05º D.P. SUMARE, 1386/21/353 - 05º D.P. SUMARE, 2352402 - 05º D.P.

SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEFFI EVANGELISTA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

ALEFFI EVANGELISTA e VALDINEI NASCIMENTO DE SOUZA, qualificados nos autos, estão sendo processados pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incursos no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na prefacial acusatória (páginas 105/107).

Defesas preliminares (páginas 157/158 e 173/174). Notificações (páginas 168 e 170). Recebimento da denúncia (página 201). Citações pessoais (páginas 222 e 238). Prova testemunhal e interrogatórios (páginas 250/251). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (páginas 250/251), ao passo que a Defesa sustentou, em memoriais, os seguintes argumentos: a) absolvição; b) aplicação benéfica da pena; c) detração; d) apelação em liberdade

(páginas 254/264 e 267/275).
É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

A materialidade delitiva foi demonstrada pela perícia química-toxicológica (páginas 111/114).

Quanto à autoria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares narraram que a equipe policial tinha conhecimento do endereço de onde estaria uma pessoa procurada pela Justiça Criminal, ao lado de uma escola, daí, a nosso sentir, a justa causa para que os policiais observassem o interior daquele imóvel, quando por lá passaram e viram o portão aberto. Ocorre que, segundo destacado pelo policial Pedro Henrique Rocha dos Santos, foi possível, da porta da casa, visualizar, dentro do imóvel, o réu Aleffi Evangelista embalando entorpecentes, o qual admitiu que abastecia um ponto de tráfico de drogas no bairro Santo Antônio. Foram encontrados lá estupefacientes variados, inclusive um tijolo de maconha todo fracionado e crack, assim como muitos invólucros vazios para acondicionamento e balança de precisão. O réu Valdinei Nascimento de Souza foi surpreendido pela polícia sentado em um sofá (páginas 250/251).

Como se não bastasse isso tudo, o acusado Aleffi Evangelista confirmou, em seu interrogatório judicial, que estava na prática da traficância, inclusive vendia entorpecentes pelo aplicativo de celular (páginas 250/251). Realmente, a perícia no seu aparelho celular, retratado na página 125, constatou transações de entorpecentes. Por seu turno, o acusado Valdinei Nascimento de Souza também confessou que traficava drogas, as quais lhe pertenciam. Disse que os estupefacientes apreendidos seriam vendidos por ele (páginas 250/251).

Tudo isso considerado, certo que Aleffi Evangelista e Valdinei Nascimento de Souza, agindo com unidade de desígnios e em concerto executório, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 17 (dezessete) porções de cocaína, cerca de 453g (quatrocentos e cinquenta e três gramas) de cocaína, na forma de crack, 01 (um) tijolo de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 1,045 kg (um quilo e quarenta e cinco gramas), além de 57 (cinquenta e sete) porções, da mesma droga, nas imediações de estabelecimento de ensino.

Passo à dosimetria penal.

Em primeira fase, pela quantidade e variedade de entorpecentes, inclusive de elevado efeito alucinógeno e viciante, exaspero as penas em 1/3 (um terço).

Em segunda fase, os denunciados confessaram a imputação, donde a aplicação da correlata atenuante para o réu Aleffi Evangelista, diminuindo a sua pena em 1/6 (um sexto), e a compensação com a reincidência para o réu Valdinei Nascimento de Souza (página 63 condenação definitiva no proc. nº 0015246-53.2012.8.26.0604), conforme ensinância do Superior tribunal de Justiça.

Em terceira e última fase, presente a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 (os policiais destacaram a proximidade da escola em face do imóvel onde os réus estavam com as drogas e o laudo de levantamento do local não deixou margem alguma de dúvida → páginas 119/123), majoro as penas em 1/6 (um sexto).

Ainda em terceira fase, não se há falar em tráfico privilegiado. Primeiro, porque o denunciado Valdinei Nascimento de Souza é reincidente. Segundo, porque o denunciado Aleffi Evangelista se dedicava à atividade criminosa do tráfico de drogas, como

patenteado, às escancaradas, pela perícia no seu telefone celular (páginas 124/137).

À luz do artigo 33, § 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado, em consonância com as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Lembra-se que o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga (Jurisprudência em Tese nº 6 do STJ ao tratar da Lei de Drogas).

O reconhecimento da detração penal alvitado pela Defesa significaria, em última análise, progressão de regime com espeque apenas em requisito objetivo, o que não se mostra consentâneo, haja vista que despreza a necessária avaliação de requisito subjetivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para: 1) condenar VALDINEI NASCIMENTO DE SOUZA, qualificado nos autos, às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime fechado, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06; 2) condenar ALEFFI EVANGELISTA, qualificados nos autos, às penas de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, regime fechado, e 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Os acusados acompanharam reclusos o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim devem continuar, híidas as razões que ensejaram a prisão preventiva (páginas 86/89). Os réus, no exercício do chamado comércio maldito, destruíram famílias, fomentaram inúmeros crimes e desencaminharam a juventude. Enfim, tanto mal fizeram para a sociedade. Recomendem-se os denunciados nas prisões em que se encontram.

Ante a existência de habeas corpus (página 200), comunique-se a prolação de sentença à superior instância.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA